

Sede: Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
Codice Fiscale: 00182160796
<http://www.comune.squillace.cz.it>
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)



Settore Tecnico

Prot. n° 5845 li, 27 settembre 2022

Spett.le

Spett.le Società OPEN FIBER S.p.A.
Viale Certosa n° 2
20155 - Milano
openfiber@pec.openfiber.it

Spett.le Società INFRATEL Italia S.p.A.
Via Calabria n° 46
00144 - Roma
posta@pec.infratelitalia.it

E p.c. Responsabile Settore Polizia Municipale
PEC: vigili@comune.squillace.cz.it

OGGETTO: Conferenza di servizi decisoria ex art 14, c.2, legge n° 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona.
“Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica”.
Autorizzazione.

Vista la richiesta della Ditta Open Fiber per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica”;

Visti gli elaborati progettuali, a corredo della pratica, redatti dalla Società PRO&NG s.r.l. con Sede a Napoli Largo Francesco Torraca n.71 – 80133 Napoli (NA);

Considerato che con nota prot. n° 4453 del 29/07/2022 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di “Realizzazione, posa in opera e servizio di manutenzione di impianti in fibra ottica”;

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art 28, c. 4, del D.Lgs. n° 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. n° 50/2016, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone dal quale si evince:

1. “[...] fatti salvi i diritti di terzi ed esclusivamente per quanto attiene gli aspetti archeologici, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto e al fine di tutelare l'eventuale patrimonio archeologico sepolto, detta le seguenti prescrizioni: tutti lavori che prevedono scavo al di sotto della quota del piano di preparazione stradale, dovranno essere effettuati sotto l'assistenza da parte di personale tecnico-scientifico (archeologo) in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica (specializzazione o dottorato di ricerca) o di comprovata esperienza, che, ferma restando la Direzione Scientifica della Soprintendenza scrivente, avrà cura di redigere la documentazione di scavo (giornale di scavo, schede UUSS, riprese fotografiche, relazione finale, prima pulitura e schedatura dei reperti eventualmente recuperati, ecc.). In caso di rinvenimenti archeologici, sarà necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare, georeferenziare e individuare catastalmente l'area dell'intervento, nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato, ecc.) e il cui CV dovrà essere approvato preliminarmente dallo scrivente ufficio.
Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sono a carico della committenza.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista incaricato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato e classificato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad esempio frammenti di statue, iscrizioni, oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrando nella definizione dei cosiddetti small finds), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

In caso di rinvenimenti archeologici in corso di presenziamento, sarà cura della Soprintendenza scrivente dettare le eventuali prescrizioni tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessari alla tutela, messa in sicurezza e conservazione di manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali. Inoltre, a conclusione dei lavori sarà cura della committenza, provvedere agli oneri relativi al restauro dei materiali eventualmente portati alla luce nonché alla pubblicazione dei dati di scavo, avvalendosi di professionisti abilitati nel settore dei beni culturali, sotto la direzione scientifica della Scrivente.”;

Vista la determinazione n° 433 del 27/09/2022 di chiusura con parere favorevole della Conferenza di Servizi decisoria dei lavori in oggetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 1° Agosto 2003, n° 259 del codice delle Comunicazioni elettroniche e s.m.i., come modificato dal D.Lgs 8 novembre 2021 n° 207, provvedere al rilascio dei permessi idonei al fine di effettuare i lavori;

Visto il DPR n° 380/2001;

Visto il D.Lgs. n° 259/2003;

Considerato che nel territorio comunale, dai dati disponibili, si rilevano possibili attestazioni di interesse archeologico;

Attesa la tipologia di interventi ed i volumi di scavo;

Atteso che la maggior parte degli interventi sono da realizzarsi in aree urbanizzate già interessate dalla presenza di sottoservizi;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 259/2003, come modificato dal D.Lgs 8 novembre 2021 n° 207, la Società Open Fiber S.p.A. con Sede Legale in Viale Certosa n° 2 – 20155 Milano (MI), rappresentata nella persona di Pierluigi Carbone, C.F. CRBPLG78D01Z614Z, nato a Baruta (VEN) il 01/04/1978, nella sua qualità di Procuratore e Regional Manager Sud Calabria Network & Operation Cluster C&D, ad effettuare i lavori nel Comune di Squillace frazione Lido, comprensivi degli scavi previsti per la posa della fibra ottica e posa degli apparati, con obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

- i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con ripristino del manto stradale interessato dallo scavo;
- devono essere riparati tutti, nessuno escluso, i danni causati che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori;
- la società Open Fiber S.p.A. sarà responsabile per qualunque problematica, si dovesse verificare in futuro in conseguenza della cattiva esecuzione dei lavori non evidenziabili al momento dal Certificato di regolare esecuzione;
- dovranno essere comunicati tempestivamente le imprese esecutrici dei lavori, nonché il tecnico incaricato per la direzione lavori;
- nel corso dei lavori siano adottati tutte le misure per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare e salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- l'impresa esecutrice dei lavori dovrà posizionare e mantenere in perfetta efficienza tutta la segnaletica diurna e notturna prevista dal nuovo Codice della Strada, per i cantieri stradali;
- dovrà essere esposto il segnale lavori in corso ed eventualmente strada dissestata;
- garantire il transito dei pedoni, in sicurezza, previa l'eventuale predisposizione di adeguati ripari;
- siano rispettate le prescrizioni impartite, ai sensi dell'art 28, c. 4, del D.Lgs. n° 42/2004 e art. 25 del D.Lgs. n° 50/2016, dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di

Catanzaro e Crotone, acquisite al protocollo dell'Ente in data 23/09/2022 al prot. n. 5757, dalle quali si evince che:

“[...] fatti salvi i diritti di terzi ed esclusivamente per quanto attiene gli aspetti archeologici, non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'opera di progetto e al fine di tutelare l'eventuale patrimonio archeologico sepolto, detta le seguenti prescrizioni: tutti lavori che prevedono scavo al di sotto della quota del piano di preparazione stradale, dovranno essere effettuati sotto l'assistenza da parte di personale tecnico-scientifico (archeologo) in possesso di adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica (specializzazione o dottorato di ricerca) o di comprovata esperienza, che, ferma restando la Direzione Scientifica della Soprintendenza scrivente, avrà cura di redigere la documentazione di scavo (giornale di scavo, schede UUSS, riprese fotografiche, relazione finale, prima pulitura e schedatura dei reperti eventualmente recuperati, ecc.). In caso di rinvenimenti archeologici, sarà necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare, georeferenziare e individuare catastalmente l'area dell'intervento, nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato, ecc.) e il cui CV dovrà essere approvato preliminarmente dallo scrivente ufficio.

Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sono a carico della committenza.

Circa le modalità della documentazione, una copia della quale dovrà essere trasmessa a questo ufficio per il tramite della committenza entro 30 giorni dalla fine dei lavori, il professionista incaricato potrà rapportarsi con il funzionario archeologo di zona, che detiene la direzione scientifica per la parte archeologica.

Il materiale archeologico eventualmente rinvenuto dovrà essere custodito a cura della committenza in appositi locali di deposito e, alla chiusura dei lavori, una volta lavato e classificato, dovrà essere consegnato a questa Soprintendenza, previa autorizzazione al trasporto, in apposite idonee cassette di plastica impilabili, fatta eccezione per quei reperti particolarmente significativi (ad esempio frammenti di statue, iscrizioni, oggetti in metallo, e in genere tutto quanto rientrante nella definizione dei cosiddetti small finds), che dovranno essere segnalati e consegnati tempestivamente.

In caso di rinvenimenti archeologici in corso di presenziamento, sarà cura della Soprintendenza scrivente dettare le eventuali prescrizioni tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, necessari alla tutela, messa in sicurezza e conservazione di manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali. Inoltre, a conclusione dei lavori sarà cura della committenza, provvedere agli oneri relativi al restauro dei materiali eventualmente portati alla luce nonché alla pubblicazione dei dati di scavo, avvalendosi di professionisti abilitati nel settore dei beni culturali, sotto la direzione scientifica della Scrivente.”

Si precisa che, al fine dell'efficacia della presente autorizzazione, la ditta dovrà osservare tutte le prescrizioni di cui ai precedenti punti.

Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni non di competenza di questo Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to*

arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”.